

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1933/2532

พนักงานอัยการจังหวัดตราด

โจทก์

นายพันธ์หรือสัมพันธ์ เองจุน

จำเลย

นายพันธ์หรือสัมพันธ์ เฮงจุน จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
 บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุก 20 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ชั่งจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 132)

จำนวนคำร้องดังกล่าว (อันดับ 133)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาตีราคาประกัน
250,000 บาท (อันดับ 4)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 300,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบอำนาจแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 300,000 บาท ให้ ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหนังสือมอบ อำนาจแล้วดำเนินการต่อไป

(เจียร ยุงทอง-ประชา บุญวนิช-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>